

L' Amministrazione Comunale può modificare discrezionalmente l'importo base del canone per i servizi di telefonia?

Ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 160/2019, per le occupazioni permanenti del suolo pubblico da parte di soggetti che erogano servizi a rete (energia, gas, acqua, telecomunicazioni, ecc.), il canone minimo annuo è **€ 800**, mentre la tariffa forfetaria per utenza è fissata in **€ 1,50** per i comuni fino a 20.000 abitanti e **€ 1** per quelli oltre 20.000 abitanti. L'unico incremento previsto dalla norma è la **rivalutazione annuale basata sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo** rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Amministrazione comunale **non ha facoltà discrezionale** di modificare né l'importo minimo né la tariffa per utenza, né può stabilire aumenti oltre quelli derivanti dalla rivalutazione ISTAT.

